

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת פנינה תמנו

3718/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (משיכה מקרן השתלמות לרכישת דירה ראשונה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 9. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 9, אחרי פסקה (ג16) יבוא:

"משיכה מקרן (16ד) (1) על אף האמור בפסקאות (א16) ו-(ב16), השתלמות לרכישת דירה ראשונה
סכומים שמשך עובד או יחיד בכל מועד מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת, כהגדרתה בפסקאות (א16) או (ב16) לפי העניין, ובלבד שהסכומים מיועדים לרכישת דירת מגורים ראשונה של העובד או של היחיד ובן זוגם, לפי העניין, ושהיא דירת מגורים יחידה כהגדרתה בסעיף 9(ג16)(4) לחוק מיסוי מקרקעין.

(2) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע את הסכום המרבי הפטור כאמור בפסקה (1).

דברי הסבר

עקב הפער בין ביקושים גדולים לדירות לבין היצע נמוך של דירות, נוצר בישראל בשנים האחרונות משבר בשוק הדיור. משבר זה גרם לעלייה ניכרת במחירי הדיור וכתוצאה מכך נדרשים זוגות צעירים לגייס הון עצמי גדול יותר כדי לקבל משכנתאות מהבנקים. הצעת חוק זו תקל על זוגות צעירים במאמצם לגייס את ההון העצמי המינימלי הנדרש כדי לקבל משכנתה מהבנק לצורך רכישת דירת מגורים ראשונה, באמצעות האפשרות למשוך בפטור ממס כספים שהופקדו לקרן ההשתלמות.
סעיף 9(א16) ו-(ב16) לפקודת מס הכנסה קובע פטור ממס במשיכת כספים מקרן השתלמות, לרבות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים, אולם הפטור מותנה בעמידה במועדים הקבועים באותו סעיף. התניית הפטור במועדים כאמור נועדה לאפשר לאזרח לחסוך את כספו בטווח הארוך. עם זאת, כיוון שמדובר בתקופה קשה מבחינה כלכלית, הצעת חוק זו נועדה לקבוע פטור נוסף ממס במשיכת כספים מקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים, ללא מגבלת זמן כפי שקבוע היום לגבי הפטור האמור, אם הכספים שנמשכו מקרן ההשתלמות מיועדים לתשלום בעד רכישת דירת מגורים ראשונה של העובד או של היחיד שהוא עצמאי ובני זוגם ושדירה זו היא דירת מגורים יחידה כהגדרתה בסעיף 9(ג1)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963.

עוד מוצע להסמיך את שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת לקבוע את הסכום המרבי שיהיה פטור במקרה של משיכת כספים מקרן ההשתלמות כמוצע בהצעת חוק זו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת פנינה תמנו שטה וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2699), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/20/386), על ידי חברת הכנסת פנינה תמנו שטה וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/5229), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/22/1377 ; פ/23/820), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/24/1951) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1203) ועל ידי חבר הכנסת בועז טופורובסקי (פ/25/3717).

הצעת החוק זהה לפ/25/1203 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)